



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1691

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER "LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI ARPAS DELLE SEDI DI CAGLIARI, ORISTANO E PORTOSCUSO - ANNI 2024/2026 (CIG B1F9093EA3)" - ESTENSIONE DURATA E INTEGRAZIONE IMPEGNO, ENTRO IL QUINTO D'OBLIGO.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;

- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTI

gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n. 126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20/01/2030;

DATO ATTO

che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATI

gli atti precedenti, adottati dal sottoscritto Direttore nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 852 del 14/05/2024 con cui è stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto ai sensi dell' art. 41 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, dell'importo complessivo di € 140.000,00;

- la Determinazione del Servizio Tecnico n. 1136 del 25/06/2024, con cui i lavori sono stati affidati alla ditta Francesco Rais S.r.l. - Codice fiscale/P.IVA 02998350926, per un importo contrattuale di € 112.875,00+IVA e contestualmente si è provveduto ad impegnare la somma complessiva per lavori di € 137.707,50;
- il contratto di Accordo Quadro, stipulato il 10/07/2024, Rep. n. 50/2024;
- il Verbale di consegna dei lavori, del 01/08/2024;
- la Determinazione n. 2500 del 19/12/2025 con cui si è provveduto a rimodulare le annualità 2025 e 2026 a causa di un incremento sull'importo stanziato nel 2025 e di alcune lavorazioni urgenti ed indifferibili nella sede ARPAS di Via Contivecchi in Cagliari;

VISTI

gli impegni assunti in favore dell'operatore economico Francesco Rais S.r.l. - P.IVA 02998350926 per l'esecuzione dell'accordo quadro, sulle annualità 2024-2026, per complessivi € 137.707,50 IVA compresa, necessari a dare copertura finanziaria al contratto in oggetto fino al definitivo collaudo:

Impegno	Capitolo	Causale	Importo	Residuo
3240000599	SC02.1065	LAVORI MANUT/RIPAR IMMOB (2024-26) CA-OR-CI/ 2024	34.426,87	251,64
3240000599	SC02.1065	LAVORI MANUT/RIPAR IMMOB (2024-26) CA-OR-CI/ 2025	77.750,26	458,92
3240000599	SC02.1065	LAVORI MANUT/RIPAR IMMOB (2024-26) CA-OR-CI/ 2026	25.530,37	25.530,37

DATO ATTO

delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- l'Accordo Quadro, avviato il 01/01/2024 per la durata complessiva di 2 anni, scadrà il prossimo 31/07/2026;
- nelle more della stipula del nuovo accordo quadro, si ritiene opportuno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

esercitare la possibilità di una proroga tecnica, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale già previsto in contratto, ai sensi dell'art. 120, commi 9 e 11, D.lgs. 33/2026 e s.m.i.;

- l'operatore economico è stato comunque consultato sull'intenzione di Arpas di proseguire il rapporto contrattuale per la durata di ulteriori 3 mesi, dal 01/08 /2026 al prossimo 31/10/2026, tempo strettamente necessario per l'affidamento del prossimo contratto di accordo quadro;
- l'operatore economico ha risposto positivamente per la prosecuzione dell'accordo quadro;
- l'importo contrattuale, maggiorato del 20%, è rideterminato come evidenziato in tabella:

	Netto	IVA	Lordo
Importo contrattuale attuale	112.875,00	24.832,50	137.707,50
Quinto d'obbligo (+20%)	22.575,00	4.966,50	27.541,50
Importo contrattuale variato	135.450,00	29.799,00	165.249,00

- di conseguenza si deve procedere a rimodulare in aumento l'impegno di spesa riferito all'annualità **2026**, comprensivo di IVA, maggiorandolo del 20%, così come segue:

Impegno	Capitolo	Causale	Importo attuale	Variazione	Importo variato
3240000599	SC02.1065	LAVORI MANUT/RIPAR IMMOB (2024-26) CA-OR-CI/ 2026	25.530,37	27.541,50	53.071,87

DATO ATTO

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato già acquisito il CIG **B1F9093EA3**;

ACQUISITO

il DURC certificato-INPS_51083295;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

CONSIDERATO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** dal 01/08/2026 al 31/10/2026 la durata dell'Accordo Quadro dei "Lavori edili di manutenzione e riparazione degli immobili ARPAS delle sedi di Cagliari, Oristano e Portoscuso - ANNI 2024 /2026 (CIG B1F9093EA3)", stipulato il 10/07/2024, Rep. n. 50/2024, tra l'Arpas e l'operatore economico FRANCESCO RAIS SRL, Codice fiscale/P.IVA 02998350926, Sede legale VIA BACCO 10 ELMAS CA 09067, ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 33/2026 e s.m.i.;

2. **DI INCREMENTARE** l'importo contrattuale fino ad € 165.249,00 IVA compresa, in misura pari al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. 33/2026 e s.m.i., così calcolato:

	Netto	IVA	Lordo
Importo contrattuale attuale	112.875,00	24.832,50	137.707,50
Quinto d'obbligo (+20%)	22.575,00	4.966,50	27.541,50
Importo contrattuale variato	135.450,00	29.799,00	165.249,00

3. **DI RIMODULARE** in aumento l'impegno di spesa assunto in favore dell'operatore economico FRANCESCO RAIS SRL, Codice fiscale 02998350926, Sede legale VIA BACCO 10 ELMAS CA 09067 riferito all'annualità **2026**, comprensivo di IVA, per dare copertura finanziaria alla maggiore spesa prevista, così come segue:

Impegno	Capitolo	Causale	Importo attuale	Variazione	Importo variato
3240000599	SC02.1065	LAVORI MANUT/RIPAR IMMOB (2024-26) CA-OR-CI/ 2026	25.530,37	27.541,50	53.071,87

4. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CIG **B1F9093EA3**;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

5. **DI STIPULARE** un atto integrativo al contratto, per l'incremento 2026 pari al quinto d'obbligo, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

6. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3240000599	003	01/01/2026	SC02. 1065	00.01.01.00	27.541,50	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	RAIS FRANCESCO SRL	MAGGIOR.QUINTO. D'OBLIGO

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1065	TOTALE
2026	27.541,50	27.541,50
TOTALE	27.541,50	27.541,50

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI

VALERIA ISOLA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA